

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5003666-75.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

IMPETRANTE: IVAN SALERNO DE MOURA FILHO

IMPETRANTE: MARCOS HELVECIO REGUEIRA PINTO DE SOUZA

IMPETRADO: 8ª TURMA RECURSAL - 2º JUIZ RELATOR (RJ)

MANDANDO DE SEGURANÇA. CESSAÇÃO DEFINITIVA DOS DESCONTOS DE IRRF E PSS. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. O ATO NÃO É ILEGAL, ABUSIVO OU TERATOLOGICO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Sem condenação em verbas sucumbenciais, tendo em vista a natureza do remédio jurídico. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo. Comunique-se à autoridade coatora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5003666-75.2025.4.02.5101

510015420901 .V6

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5003666-75.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

IMPETRANTE: IVAN SALERNO DE MOURA FILHO

IMPETRANTE: MARCOS HELVECIO REGUEIRA PINTO DE SOUZA

IMPETRADO: 8ª TURMA RECURSAL - 2º JUIZ RELATOR (RJ)

RELATÓRIO

Trata-se de mandando de segurança impetrado em face da decisão proferida no evento 391, DESPADEC1.

"EV 389: A lei 8213/91 só é aplicável a segurados do INSS.

Como o autor é servidor público, a lei acima não se aplica ao mesmo.

Indefiro, portanto, todos os pedidos do autor.

Suspenda-se o feito até o fornecimento dos documentos solicitados no despacho retro.

Com a vinda dos documentos, remetam-se os autos ao contador."

Requeru a cessação definitiva dos descontos de IRRF e PSS, realizados pelo INSS na sua pensão, tendo em vista a Lei Federal nº 7.713/80, Art. 6º, Incs. XIV e XXI.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (evento 3, DESPADEC1), a qual passa a integrar o presente voto:

"Quanto ao recurso interposto observa-se que o enunciado 73 destas Turmas prevê o cabimento do Mandado de Segurança na fase de cumprimento de sentença, desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.

"É inviável o Mandado de Segurança contra decisão pelo rito dos Juizados Especiais Federais, salvo na fase de cumprimento e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado."

No caso em apreço, observa-se que o despacho indeferindo o pedido da parte autora refere-se ao evento 389, dos autos originários (evento 389, PET1). Nesse despacho o órgão julgador indeferiu o pedido de não aplicação da prescrição quinquenal, fundamentando que a Lei 8213/91 só é aplicável a segurados do INSS e que a parte autora é pensionista de servidor público.

Correto o entendimento do órgão julgador. O Artigo 16 da Lei 8213/91 determina quem são os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado. A parte autora não está inserida no Regime Geral de Previdência Social.

A cessação definitiva dos descontos de IRRF e PSS não foram objeto de análise no ato judicial impugnado.

Assim, o ato não é ilegal, abusivo ou teratológico."

Portanto, não há direito líquido e certo a ser remediado na presente ação constitucional.

Por tais razões, voto por **DENEGAR A SEGURANÇA** e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Sem condenação em verbas sucumbenciais, tendo em vista a natureza do remédio jurídico. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo. Comunique-se à autoridade coatora.